

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 511/2535 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โจทก์
สำนักงาน ประกัน สังคม กับพวก จำเลย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2

ผู้ควบคุมงานของนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างทำความสะอาดที่พักรวมชั่วคราวที่ศาลาการเปรียญวัดซึ่งใช้ในระหว่างออกปฏิบัติงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า การทำความสะอาดที่พักร่วมจำเป็นต้องใช้น้ำด้วย การที่จะนำเอาน้ำในสระขึ้นมาใช้เป็นหน้าที่ของลูกจ้าง ฉะนั้นลูกจ้างจะใช้วิธีการอย่างไรเป็นเรื่องอยู่ในดุลพินิจของลูกจ้างเพื่อให้ได้น้ำขึ้นมาใช้ เมื่อลูกจ้างเลือกวิธีโดยไปยืมมอเตอร์สูบน้ำจากพระภิกษุมาใช้สูบน้ำเพื่อทำความสะอาดที่พักร่วมได้ว่าเป็นการกระทำตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานของนายจ้างและถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายจ้าง เมื่อลูกจ้างถูกไฟฟ้าดูดถึงแก่ความตายขณะที่อยู่ระหว่างกำลังใช้มอเตอร์ที่ยืมมาดังกล่าวสูบน้ำขึ้นจากสระเพื่อจะทำความสะอาดที่พักร่วม นายจ้างจึงต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลสังกัดกระทรวงมหาดไทยจำเลยที่ 2 เป็นเลขาธิการของจำเลยที่ 1 มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งเงินทดแทนตามกฎหมาย นายสังคม ไพรวรรณ ลูกจ้างรายวันของโจทก์ ได้ออกปฏิบัติงานก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยได้นำสัมภาระและอุปกรณ์การก่อสร้างไปอาศัยพักรวมชั่วคราวที่ศาลาการเปรียญวัดวังบงค์ ต่อมา นายสังคม ไพรวรรณ ได้

ขอยืมมอเตอร์สูบน้ำของวัดวังบงศ์ไปสูบน้ำจากสระน้ำเพื่อทำความสะอาดที่พักร แต่ นายสังคม ไพรวรรณ กลับนำมอเตอร์สูบน้ำไปสูบน้ำขึ้นไปบนกุฏิพระซึ่งอยู่คนละ ส่วนกับศาลาการเปรียญที่พักร อันเป็นการทำงานนอกเหนือจากงานในหน้าที่ และ ปรากฏว่านายสังคม ไพรวรรณถูกไฟฟ้าดูดจนถึงแก่ความตาย นางผีน ไพรวรรณ มารดาของนายสังคม ไพรวรรณ ได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานเงินทดแทนสำนักงาน แรงงานจังหวัดพิจิตร ขอให้โจทก์จ่ายเงินทดแทนพนักงานเงินทดแทนวินิจฉัยว่า นายสังคม ไพรวรรณ ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่โจทก์ จึงมีคำสั่งให้ โจทก์จ่ายเงินทดแทนให้แก่นางผีน ไพรวรรณ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่ออธิบดีกรม แรงงานจำเลยที่ 2 ได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า คำสั่งของพนักงานเงินทดแทนที่สั่งให้ โจทก์จ่ายเงินทดแทนชอบแล้ว โจทก์เห็นว่าการที่นายสังคม ไพรวรรณ ขอยืม มอเตอร์สูบน้ำจากวัดวังบงศ์มาสูบน้ำนั้น มิใช่เป็นการกระทำตามคำสั่งของผู้ควบคุม งานของโจทก์ จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่โจทก์ ซึ่งเป็นนายจ้าง โจทก์ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินทดแทน ขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของ พนักงานสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร คำสั่งที่ 1/2533 ลงวันที่ 30 เมษายน 2533 และคำสั่งของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งพนักงานเงิน ทดแทนคำสั่งที่ 5/2534 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2534

จำเลยทั้งสองให้การว่า เหตุที่นายสังคม ไพรวรรณ ถึงแก่ความตายเป็นการ ทำงานตามคำสั่งของนายจ้างและเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โจทก์มีหน้าที่ ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนของนายสังคม ไพรวรรณ ไม่มี เหตุที่จะเพิกถอนขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ขณะที่นายสังคม ไพรวรรณ ถูกไฟฟ้าดูดถึงแก่ ความตาย อยู่ระหว่างที่กำลังใช้มอเตอร์สูบน้ำขึ้นจากสระน้ำเพื่อจะทำความสะอาด ที่พักร เป็นการถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่โจทก์ โจทก์จึงต้องจ่าย

เงินทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน คำวินิจฉัยของพนักงานเงินทดแทน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตรและคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 ชอบแล้วพิพากษา
ยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์อุทธรณ์ข้อ 2.2 ว่าการที่นาย
สังคม ไพวรวรรณ ไปยืมมอเตอร์สูบน้ำ เพื่อสูบน้ำขึ้นมาทำความสะอาดที่พัก และขณะ
เดียวกันพระภิกษุได้ขอให้นายสังคมสูบน้ำไปไว้บนกุฏิพระด้วย นายสังคมได้ถูก
ไฟฟ้าดูดถึงแก่ความตายขณะที่อยู่ระหว่างกำลังใช้มอเตอร์สูบน้ำขึ้นจากสระน้ำ โจทก์
ถือว่าการกระทำของนายสังคมมิใช่เป็นการทำตามคำสั่งของนายสมศักดิ์ กลิ่นไย ผู้
ควบคุมงานของโจทก์และจะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้กับโจทก์หาได้ไม่นั้น เห็น
ว่า นายสังคมจะต้องทำความสะอาดที่พักตามคำสั่งของนายสมศักดิ์ผู้ควบคุมงานของ
โจทก์นายสังคมจำเป็นต้องใช้น้ำเอามาทำความสะอาดที่พักดังกล่าว การที่จะเอาน้ำ
ในสระขึ้นมาใช้เป็นหน้าที่ของนายสังคม ฉะนั้นนายสังคมจะใช้วิธีการอย่างไรเป็น
เรื่องอยู่ในดุลพินิจของนายสังคมเพื่อให้ได้น้ำขึ้นมาใช้ เมื่อนายสังคมเลือกวิธีโดยไป
ยืมมอเตอร์สูบน้ำจากพระภิกษุมาใช้สูบน้ำเพื่อทำความสะอาดที่พัก ถือได้ว่าเป็นการ
กระทำตามคำสั่งของนายสมศักดิ์ผู้ควบคุมงานของโจทก์และถือว่าเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับโจทก์"

พิพากษายืน

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ